

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE DERECHO

Derecho de la Integración

Inmunidad del Estado, Solución de Conflictos
y Jurisprudencia

Comprender el derecho internacional es el primer paso para operar con rigor en un mundo sin fronteras.

Apuntes de estudio

Isaac Edgar Camacho Ocampo

2025

Este es un modesto aporte a los estudiantes de “Derecho de la Integración”, no pretende sustituir el material oficial de la materia.

Índice general

1. Inmunidad del Estado	3
1.1. El principio <i>Par in parem non habet imperium</i>	3
1.2. Evolución histórica: de la inmunidad absoluta a la inmunidad relativa . . .	3
1.3. Actos de imperio y actos de gestión	4
1.3.1. Ejemplos prácticos de la distinción	5
2. Mecanismos de Solución de Conflictos entre Estados	7
2.1. Clasificación general	7
2.2. Autocomposición: las negociaciones directas	8
2.3. Heterocomposición: mediación, conciliación, arbitraje	8
2.4. Casos históricos de mediación y arbitraje internacional	8
2.4.1. Canal de Beagle: la mediación papal	8
2.4.2. Límites cordilleranos: Perito Moreno y Gran Bretaña como árbitro .	9
3. Inmunidad de Ejecución y Jurisprudencia	11
3.1. Distinción entre inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución	11
3.2. Bienes ejecutables del Estado	12
3.2.1. Caso de la Fragata Libertad	12
3.3. El caso Manauta — Análisis jurisprudencial	13
3.3.1. Hechos	13
3.3.2. Complejidad subjetiva: URSS y Federación Rusa	13
3.3.3. El régimen legal vigente al momento del caso	14
3.3.4. La decisión de la Corte Suprema	14
3.3.5. Impacto normativo posterior: Ley 24.488	14

Capítulo 1

Inmunidad del Estado

1.1. El principio *Par in parem non habet imperium*

El fundamento histórico de la noción de inmunidad estatal reside en un principio de origen medieval.

Definición: *Par in parem non habet imperium*

“Entre iguales no hay autoridad.” Principio formulado por **Bartolo de Sassoferrato** en el siglo XI, en el marco de la primera escuela estatutaria italiana. Significa que si dos estados son soberanos e iguales entre sí, ninguno puede quedar sometido a la jurisdicción del otro.

Este principio se prolongó y reforzó durante los siglos XV y XVI con el surgimiento de las monarquías absolutas, período en el cual la figura del rey se identificaba con el propio Estado. En ese contexto, el soberano no podía ser cuestionado ni sometido a ningún tribunal, fuera este nacional o extranjero: cualquier acto emanado del monarca era, por definición, un acto del Estado.

1.2. Evolución histórica: de la inmunidad absoluta a la inmunidad relativa

Con el transcurso del tiempo, la concepción absoluta de la inmunidad fue cediendo ante nuevas realidades jurídicas y económicas. El primer quiebre conceptual se produjo cuando se aceptó que un Estado podía quedar sometido a las decisiones de una autoridad extranjera si él mismo había iniciado la acción ante esa jurisdicción. En ese supuesto, se entendía que mediaba una sumisión voluntaria: quien elige un foro para demandar no puede desconocer luego lo que ese foro resuelva.

El paso siguiente fue más profundo: el reconocimiento de que el Estado no actúa siempre en ejercicio de su soberanía, sino que en ocasiones opera como un agente comercial, con un

carácter idéntico al de un particular. Esta dualidad de roles es la base de la **inmunidad relativa**.

Cuadro 1.1: Inmunidad absoluta versus inmunidad relativa

Aspecto	Inmunidad absoluta	Inmunidad relativa
Período histórico	Hasta fines del siglo XIX / principios del XX	Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad
Fundamento	<i>Par in parem non habet imperium</i> . Soberanía total	El Estado puede actuar con doble carácter: soberano o comercial
Distinción de actos	No se realizaba distinción alguna. Todos los actos del Estado gozaban de inmunidad	Se distingue entre actos de imperio (soberanos) y actos de gestión (comerciales)
Consecuencia	El Estado nunca podía ser demandado ante tribunales extranjeros	El Estado puede ser demandado por sus actos de gestión; los actos de imperio mantienen la inmunidad
Postura argentina	Argentina fue más lenta en adoptar la distinción	Reconocida jurisprudencialmente a partir del fallo <i>Manauta</i> (1994)

1.3. Actos de imperio y actos de gestión

La distinción entre ambas categorías constituye el núcleo operativo de la inmunidad relativa.

Definición: Acto de imperio

Acto directamente vinculado a la soberanía del Estado. Son aquellos que solo puede realizar el Estado en cuanto tal, pues involucran el ejercicio de sus funciones esenciales. Gozan de inmunidad de jurisdicción.

Definición: Acto de gestión

Acto que el Estado realiza sin comprometer su soberanía ni su existencia. Equivale a los que podría realizar un particular, tales como la celebración de contratos comerciales, contratos laborales o la emisión de deuda. No goza de inmunidad.

El **test de distinción** consiste en preguntarse: ¿podría un particular realizar este acto? Si la respuesta es negativa, se trata de un acto de imperio; si es afirmativa, se trata de un acto de gestión.

Cuadro 1.2: Criterios de distinción entre actos de imperio y actos de gestión

Criterio	Actos de imperio	Actos de gestión
Naturaleza	Directamente vinculados a la soberanía del Estado	El Estado actúa sin comprometer su existencia o soberanía
Test de distinción	¿Podría un particular realizar este acto? No, porque es exclusivo del Estado soberano	¿Podría un particular realizar este acto? Sí, es equivalente a una actividad privada
Consecuencia jurídica	Goza de inmunidad de jurisdicción; no puede ser sometido a juicio (salvo aceptación voluntaria)	Cae la inmunidad; el Estado puede ser demandado ante juez competente
Ejemplos	Defensa del territorio, límites geográficos, instalación de bases militares, dictado de normas soberanas	Compra de gas a Bolivia, explotación de Aerolíneas Argentinas, contratos laborales en embajadas, emisión de deuda pública

Importante

Los actos de imperio continúan gozando de inmunidad en el plano internacional. Ningún organismo internacional puede imponerle a un Estado soberano una decisión sobre materias que hacen al núcleo de su soberanía, salvo que ese Estado se haya sometido voluntariamente.

1.3.1. Ejemplos prácticos de la distinción**Ejemplo: Discurso presidencial sobre recursos naturales en territorio en disputa**

Un discurso del presidente de la Nación en el cual anuncia que sancionará a toda empresa que explote recursos naturales en territorio que el Estado considera propio, sin la autorización de la República Argentina, constituye un **acto de imperio**. Se trata de una manifestación directamente vinculada al ejercicio de la soberanía territorial.

Ejemplo: Compra de gas natural a Bolivia

Cuando el Estado argentino le compraba gas natural al Estado boliviano para suplir el déficit de provisión interna, ese acto era un **acto de gestión**. Aunque intervenían dos Estados soberanos, la operación consistía en la compraventa de una mercadería,

actividad que también puede realizar un particular. La circunstancia de que ambas partes sean Estados no transforma por sí sola al acto en uno de carácter soberano.

Ejemplo: Aerolíneas Argentinas e YPF

La explotación de Aerolíneas Argentinas o de YPF, siendo empresas con participación estatal, constituye un **acto de gestión** en tanto esas empresas operan como personas de derecho privado. Sin embargo, si el Estado adquiriera aviones destinados específicamente a la defensa nacional y ese contrato no se cumpliera, la operación estaría intrínsecamente vinculada a la defensa de la soberanía y sería un **acto de imperio**.

Ejemplo: Deuda pública y bonos soberanos

Cuando un Estado se endeuda mediante la emisión de bonos en mercados internacionales, está realizando una actividad comercial. La emisión de deuda pública constituye un **acto de gestión**. Si el Estado no cumple con el pago, puede ser demandado por los acreedores.

Ejemplo: El Banco Central como garantía de un empréstito internacional

En un caso real analizado en clase, un presidente de la Nación puso como garantía de un préstamo internacional los bienes del Banco Central de la República Argentina. La consecuencia jurídica fue la siguiente: al ofrecer ese bien como garantía en un acto comercial, el Estado renunció a la inmunidad sobre ese bien específico. Si bien los bienes vinculados al ejercicio de la soberanía son normalmente inembargables, la voluntad expresa del Estado de ofrecerlos como garantía levanta esa protección. Es el mismo mecanismo que opera cuando una persona física levanta el bien de familia para darlo en garantía de un crédito bancario.

Capítulo 2

Mecanismos de Solución de Conflictos entre Estados

2.1. Clasificación general

Cuando un Estado no cumple con una norma del derecho de la integración —por ejemplo, si un acuerdo regional exime de aranceles a ciertos productos y un Estado miembro los cobra de todos modos—, se plantea la cuestión de cómo exigirle a un Estado soberano que acate esa norma. Los mecanismos de resolución de conflictos se clasifican en dos grandes categorías:

Cuadro 2.1: Autocomposición versus heterocomposición

Autocomposición	Heterocomposición
Las propias partes resuelven el conflicto sin intervención de un tercero decisor	Un tercero ajeno a las partes resuelve o propone solución al conflicto
Ejemplo: negociaciones directas entre Estados	Ejemplos: mediación, conciliación, arbitraje, justicia ordinaria
El cumplimiento depende de la voluntad de las partes	En el arbitraje, el laudo puede ser de cumplimiento forzoso; la mediación, en principio, no

Importante

En el ámbito internacional, la distinción entre autocomposición y heterocomposición adquiere una particularidad relevante: dado que los Estados no están obligados a someterse a ningún mecanismo externo de resolución, cuando un Estado acepta voluntariamente la intervención de un mediador o árbitro, el compromiso moral y político de cumplir con el resultado es tan fuerte que la mediación funciona en la

práctica con efectos similares a los de la heterocomposición vinculante. Un Estado que desobedeciera la propuesta de un mediador que él mismo eligió enfrentaría consecuencias diplomáticas de envergadura.

2.2. Autocomposición: las negociaciones directas

Las negociaciones directas son el mecanismo más elemental de resolución de conflictos entre Estados. Son las propias partes quienes buscan un acuerdo sin recurrir a un tercero. Su eficacia depende exclusivamente de la voluntad política de ambas partes.

2.3. Heterocomposición: mediación, conciliación, arbitraje

Definición: Mediación

Mecanismo de heterocomposición en el que un tercero neutral propone una solución al conflicto. Las partes no están jurídicamente obligadas a aceptarla, aunque en el plano internacional el compromiso político suele ser determinante para su cumplimiento.

Definición: Arbitraje

Mecanismo de heterocomposición en el que un tercero —el árbitro— dicta un **laudo** que puede ser susceptible de cumplimiento forzoso. A diferencia de la mediación, el resultado del arbitraje puede tener fuerza vinculante.

Definición: Conciliación

Mecanismo de heterocomposición en el que un tercero interviene para acercar a las partes y facilitar un acuerdo, sin imponer una solución.

2.4. Casos históricos de mediación y arbitraje internacional

2.4.1. Canal de Beagle: la mediación papal

El conflicto entre Argentina y Chile por la soberanía sobre islas del Canal de Beagle involucraba el acceso al Océano Atlántico. La importancia estratégica de esas islas residía en que su posesión otorgaba al Estado titular una salida al Atlántico, evitando la circunnave-

gación por el Océano Pacífico. Dado que el Pacífico es el océano más extenso del mundo, el acceso atlántico tenía consecuencias comerciales y militares de primer orden.

Argentina y Chile acordaron voluntariamente designar como mediador al **Papa Juan Pablo II**. La elección se fundó en la confianza que ambos Estados depositaban en la imparcialidad de esa figura. El resultado fue una propuesta de mediación que asignó determinados territorios e islas y otorgó a Chile acceso al canal. Ese acuerdo, alcanzado décadas atrás, constituye el fundamento de la situación territorial vigente en la zona.

Nota

La distinción entre mediación y arbitraje es relevante en este caso: la propuesta papal no era un laudo susceptible de ejecución forzosa, sino una propuesta que los Estados podían aceptar o rechazar. Dado que ambos países la aceptaron voluntariamente, el cumplimiento fue pleno. En materia de actos soberanos, la aceptación o rechazo de una propuesta de mediación constituye en sí misma un ejercicio de la soberanía del Estado.

2.4.2. Límites cordilleranos: Perito Moreno y Gran Bretaña como árbitro

El conflicto limítrofe entre Argentina y Chile en la Cordillera de los Andes se dirimió mediante arbitraje, con Gran Bretaña como árbitro. El conflicto surgía de la ambigüedad de los dos criterios internacionales para trazar fronteras en zonas montañosas:

Cuadro 2.2: Criterios de delimitación de fronteras cordilleranas

Criterio de los altos picos	Criterio del curso de las aguas
Se traza una línea imaginaria entre los picos más altos de cada bloque montañoso. El territorio al que “apunta” el pico más alto corresponde al Estado respectivo	Se determina hacia qué lado drena el agua del deshielo glaciar. Si drena hacia Argentina, el territorio es argentino; si drena hacia Chile, es chileno
Problema: en ciertas zonas no estaba claro cuál era el pico más alto	Problema: en ciertas zonas el curso de las aguas era ambiguo

Francisco Pascasio Moreno (*Perito Moreno*), naturalista y director del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, fue designado para representar los intereses argentinos. Su labor consistió en recorrer exhaustivamente la zona en disputa, elaborar cartografía detallada e identificar con precisión los sectores en los que, aplicando el criterio del drenaje de aguas, el árbitro inglés probablemente fallaría a favor de Chile.

En esas zonas estratégicas, el gobierno argentino instaló **destacamentos policiales o militares, una oficina de correos y una escuela**. De ese modo ejercía soberanía

efectiva sobre el territorio. La lógica subyacente era anticiparse al argumento que Gran Bretaña podría utilizar: el ejercicio efectivo y continuado de soberanía sobre un territorio constituye, en el derecho internacional, uno de los fundamentos más sólidos para reclamar su pertenencia.

Gracias a esta estrategia, Argentina conservó sectores patagónicos que de otro modo habría perdido. Como reconocimiento, el Estado argentino le donó tierras a Perito Moreno, y él las donó al propio Estado para que se constituyera un parque nacional.

Capítulo 3

Inmunidad de Ejecución y Jurisprudencia

3.1. Distinción entre inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución

La caída de la inmunidad de jurisdicción —es decir, la posibilidad de llevar a un Estado a juicio— no implica necesariamente la caída de la inmunidad de ejecución. Estas son dos inmunidades conceptualmente distintas.

Definición: Inmunidad de jurisdicción

Prerrogativa del Estado extranjero de no ser sometido a los tribunales de otro Estado. Cuando se pierde esta inmunidad, el Estado puede ser llevado a juicio.

Definición: Inmunidad de ejecución

Prerrogativa del Estado extranjero de que sus bienes no sean embargados ni ejecutados forzosamente, incluso si fue condenado en juicio. Protege los bienes del Estado de la acción coactiva de los tribunales extranjeros.

Importante

La distinción entre ambas inmunidades genera una consecuencia jurídica fundamental: en los sistemas que no hacen depender automáticamente la ejecución de la jurisdicción, una sentencia condenatoria contra un Estado que no puede ser ejecutada se convierte en una norma de cumplimiento voluntario. Desde el punto de vista del razonamiento jurídico, una norma carente de coacción no es una norma jurídica en sentido estricto, sino una norma moral. Distintos países adoptan posiciones diferentes al respecto: algunos consideran que la caída de la inmunidad de jurisdicción

arrastra necesariamente la de ejecución; otros —como la Argentina, según la postura adoptada por la Corte Suprema— los tratan como institutos independientes.

3.2. Bienes ejecutables del Estado

No todos los bienes del Estado son susceptibles de embargo o ejecución. El criterio determinante es si el bien está afecto al ejercicio de la soberanía:

- **Bienes no ejecutables:** aquellos vinculados al ejercicio de la soberanía estatal (edificios de gobierno, bienes militares, reservas del Banco Central). Aunque el Estado haya perdido la inmunidad de jurisdicción, estos bienes mantienen la protección de la inmunidad de ejecución.
- **Bienes ejecutables:** aquellos vinculados a actos de gestión, siempre que el Estado haya renunciado expresamente a la inmunidad sobre ellos —por ejemplo, poniéndolos como garantía contractual—.

Importante

En la práctica profesional, cuando se contrata con un Estado, la estrategia más eficaz para garantizar el cobro consiste en exigir que el Estado coloque bienes específicos como garantía de cumplimiento. Al hacerlo, el Estado renuncia a la inmunidad de ejecución sobre esos bienes concretos, haciéndolos embargables ante un eventual incumplimiento. Las empresas multinacionales aplican sistemáticamente esta estrategia en sus contratos con Estados.

3.2.1. Caso de la Fragata Libertad

La fragata ARA Libertad de la Armada Argentina fue retenida en Ghana por un acreedor de bonos de deuda soberana argentina. Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera: la fragata realizó una escala por desperfectos técnicos y requirió reparaciones en un astillero local. Quien prestó el servicio de reparación invocó su **derecho de retención** sobre el bien hasta tanto se le abonara el trabajo realizado. Sin embargo, el fundamento jurídico de fondo de la retención era más complejo: Argentina había renunciado a la inmunidad de ese bien en algún contrato vinculado a la deuda soberana.

Nota

El derecho de retención en el caso de la Fragata Libertad fue el instrumento formal, pero la causa profunda era la renuncia previa a la inmunidad sobre el bien derivada de acuerdos contractuales celebrados con acreedores de la deuda pública. Un astillero que repara un buque puede invocar retención sobre el bien reparado hasta cobrar sus

honorarios; sin embargo, que ese bien pueda ser finalmente objeto de una ejecución judicial depende de si el Estado ha renunciado previamente a su inmunidad.

3.3. El caso Manauta — Análisis jurisprudencial

Definición: Caso Manauta c/ Embajada de la Federación Rusa

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Constituye el hito jurisprudencial que consolidó en Argentina el tránsito de la inmunidad absoluta a la inmunidad relativa de los Estados extranjeros.

3.3.1. Hechos

La Embajada de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en Argentina tenía empleados contratados localmente en su sección de prensa. Cuando se produjo el despido de ese sector, los trabajadores reclamaron salarios caídos, indemnización y aportes previsionales no ingresados.

3.3.2. Complejidad subjetiva: URSS y Federación Rusa

La demanda se interpuso contra la **Federación Rusa**, no contra la URSS. El problema era que los trabajadores habían sido contratados por la URSS, que al momento del juicio ya no existía como Estado. Con la caída del Muro de Berlín, los países que integraban el bloque soviético —Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Ucrania, entre otros— declararon su independencia, y la URSS se disolvió. En el mismo edificio donde funcionaba la URSS continuó operando Rusia, pero ello no implicaba automáticamente que Rusia asumiera las obligaciones laborales de la URSS.

La primera defensa de Rusia fue la **falta de legitimación pasiva**: los empleados habían trabajado para la URSS, no para Rusia. El fallo Manauta desarrolla un análisis político-jurídico para justificar por qué Rusia sí era continuadora de la URSS a los efectos de asumir esas obligaciones.

3.3.3. El régimen legal vigente al momento del caso

Definición: Ley 1285 (año 1958)

Norma argentina que establecía que los Estados extranjeros gozaban de inmunidad de jurisdicción, salvo que aceptaran voluntariamente someterse a los tribunales argentinos. El silencio ante la notificación de una demanda no podía interpretarse como aceptación. La aceptación debía ser expresa.

Bajo este régimen, la situación era la siguiente: la embajada rusa fue notificada reiteradamente de la demanda y guardó silencio. Dado que la ley exigía aceptación expresa, el silencio no podía interpretarse como sumisión voluntaria. Los tribunales de primera instancia y la Cámara de Apelaciones declararon la incompetencia de los jueces argentinos.

3.3.4. La decisión de la Corte Suprema

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tribunal resolvió adoptando la **inmunidad relativa**: en el marco de las relaciones internacionales contemporáneas, los Estados no gozan de inmunidad absoluta, sino que es necesario distinguir entre actos de imperio y actos de gestión. Los actos de imperio continúan amparados por la inmunidad; los actos de gestión, no.

El contrato laboral entre la embajada y sus empleados fue calificado como un **acto de gestión**. Por consiguiente, la Federación Rusa podía ser sometida a la jurisdicción argentina.

Nota

Una cuestión procesal adicional que surge del fallo es la siguiente: si el empleador era Rusia y el contrato se ejecutaba en la embajada —que es territorio ruso—, los criterios ordinarios de competencia habrían indicado como juez competente al de Rusia. La solución de atribuir competencia a los tribunales argentinos se fundó en la necesidad de proteger al trabajador en el lugar donde se encontraba más vulnerable. Esta solución, aplicada jurisprudencialmente, fue posteriormente receptada por el Código Civil y Comercial de la Nación como regla de competencia internacional en materia laboral.

3.3.5. Impacto normativo posterior: Ley 24.488

A partir del fallo Manauta, se sancionó la **Ley 24.488**, que codificó el criterio de inmunidad relativa adoptado por la Corte Suprema, estableciendo legalmente la distinción entre actos de imperio y actos de gestión en materia de inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros en Argentina.

Capítulo 4

Repaso — Cuadro Cornell

Cuadro 4.1: Método Cornell — Derecho de la Integración: Inmunidad del Estado, Solución de Conflictos y Jurisprudencia

Preguntas / Palabras clave	Notas / Respuestas
¿Qué establece el principio <i>Par in parem non habet imperium</i> ?	Formulado por Bartolo de Sassoferrato en el siglo XI: entre estados soberanos iguales no existe autoridad de uno sobre otro. Históricamente fundó la doctrina de la inmunidad absoluta del Estado.
¿En qué consiste la inmunidad absoluta?	Doctrina según la cual ningún Estado puede ser sometido a la jurisdicción de otro, independientemente del tipo de acto realizado. Asociada a las monarquías absolutas, en las que el rey era el Estado y sus actos no podían ser cuestionados ni en el propio Estado ni en el extranjero.
¿Cuál es la diferencia entre acto de imperio y acto de gestión?	Acto de imperio: directamente vinculado a la soberanía (defensa, límites territoriales, normas soberanas). Goza de inmunidad. Test: ¿podría un particular realizarlo? No. Acto de gestión: equivalente a uno que podría realizar un particular (compraventa, contrato laboral, deuda pública). No goza de inmunidad.
¿Qué es la autocomposición?	Mecanismo en el que las propias partes del conflicto resuelven el litigio sin intervención de un tercero decisor. Ejemplo: negociaciones directas entre Estados. El cumplimiento depende de la voluntad de las partes.
¿Qué es la heterocomposición?	Mecanismo en el que un tercero ajeno a las partes interviene para resolver o proponer solución al conflicto. Incluye mediación, conciliación, arbitraje y justicia ordinaria. En el plano internacional, adquiere carácter cuasi-vinculante dado el compromiso político implícito en la sumisión voluntaria del Estado.
¿Qué diferencia hay entre mediación y arbitraje?	Mediación: el ¹⁶ tercero propone, pero las partes no están jurídicamente obligadas a aceptar. Arbitraje: el árbitro dicta un laudo que puede ser susceptible de cumplimiento